

1517350-53.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Cecília Leone

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de

Prisão em Flagrante - 2209550/2022 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 26510950 - 98º D.P.

JARDIM MIRIAM, 2209550 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAN TELES BARBOZA DE SOUZA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517350-53.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517350-53.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de

Prisão em Flagrante - 2209550/2022 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 26510950 - 98º D.P.

JARDIM MIRIAM, 2209550 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAN TELES BARBOZA DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

JONATAN TELES BARBOZA DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia a 03 de agosto de 2022, por volta de 00h36min, na Rua Hebert Maya de Vasconcellos, altura do numeral 444, Cidade Ademar, nesta cidade e comarca da Capital, o acusado trazia consigo, para finalidade de venda e entrega a terceiros, 33 invólucros plásticos

contendo maconha (53,3g), 20 frascos plásticos contendo lança-perfume (600ml), 39 microtubos plásticos contendo crack (4,6g) e 79 invólucros plásticos contendo cocaína (50,9g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais receberam a informação que no local acima descrito praticava-se o tráfico de drogas, oportunidade em que compareceram ao local e visualizaram o réu; ele ao avistar a viatura fugiu para o interior de uma vilela, os policiais o perseguiram e viram quando ele dispensou três sacolas, posteriormente recuperadas, cujo interior estavam as drogas e a quantia de R\$674,00 em espécie.

O procedimento especial foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida (fls. 108/110), o réu foi citado (fls. 125), apresentou defesa preliminar (fls. 129/130), em audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o acusado foi interrogado.

O Representante do Ministério Público, em sede de debates, pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia, uma vez que restaram devidamente comprovadas a materialidade e autoria. Quanto à pena, pretende acima do mínimo diante dos mau antecedentes, reconhecimento da agravante da reincidência; não aplicação do redutor e imposição de regime fechado.

A Defensoria Pública, por sua vez, também em sede de debates, pretende a absolvição do réu nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a fixação de regime diverso do fechado e que lhe seja possibilitado o apelo em liberdade. É o relatório.

Fundamento e decido.

O caso é de condenação do acusado.

O policial militar Luís Carlos de Oliveira, ouvido sob o crivo do contraditório, recordou-se da ocorrência relacionada ao réu, disse que fazia patrulhamento de rotina quando foi noticiada ocorrência de tráfico de drogas na via, oportunidade em que avistou o acusado sozinho em uma cadeira; ao ver a viatura saiu correndo, mas foi perseguido e detido. Durante a fuga o réu dispensou uma sacola, que foi recuperada e em seu interior estavam as drogas.

Corroborou os relatos de Luis Carlos o colega de farda Jádriel Pereira de Souza, acrescentou que não conhecia o réu, não o perdeu de vista e que a viela era sem saída, quem abordou e fez busca foi o parceiro.

Interrogado em Juízo, o réu, negou a acusação; disse que estava no local para comprar drogas - maconha e skunk - os policiais que atribuíram a ele propriedade da sacola com as drogas.

Pois bem.

A negativa do acusado não convence.

Os policiais foram claros ao dizer que viram o réu sozinho, que apenas ele foi perseguido e detido; em nenhum momento os agentes públicos fazem menção a outras pessoas ou correria, ao contrário, ressaltam que viram apenas uma pessoa, a que correu, não a perderam de vista e viram ela dispensar a sacola; portanto conclui-se que a sacola com as drogas só poderia ser do réu.

Some-se a isso que o réu diz que foi compra maconha e Skunk; na sacola havia outros tipos de drogas, cuja origem o réu não soube dizer.

De maneira que estão provadas a materialidade autoria delitivas, passo à dosimetria da pena.

Fixo a pena base do réu no mínimo legal. Esclarecendo que não reconheço como mau antecedente a condenação com data de extinção de cumprimento de pena em 29/12/2014, porque já transcorrido o prazo depurador de 5 anos.

Prosseguindo fixo a pena base do réu no mínimo legal, qual seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

O réu é reincidente específico trânsito em julgado aos 31/07/2018, de sorte que aumento a pena em 1/6 totalizando 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa no valor unitário.

Não há causas de aumento de pena, como não há causas de diminuição de pena; a diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 não será aplicada ao

réu, porque ele é reincidente específico, o que nos leva a concluir que não se tratava de um criminoso provisório, que teria cometido esse delito em decorrência de peculiaridades concretas relacionados a uma situação primária, ou seja, estivesse iniciando sua vida criminosa.

No caso dos autos ficou nítido e comprovado que o réu não é jejuno na prática criminosa, vez que se vê respondendo por crime de tráfico de drogas pela quarta vez, sendo certo que há duas condenações em definitivo e uma absolvição bem recente, em suma não há como beneficia-lo com a causa de diminuição de pena, de forma que deve ser mantida, porque situação do réu nos leva a configurar que ele é um criminoso que faz da atividade ilícita, um meio de vida o que, juntamente com sua reincidência específica inviabiliza o redutor da pena referida.

Não é cabível, desta forma, a substituição da pena privativa de liberdade por restiva de direitos e outro regime que não fechado não se mostra viável.

As circunstâncias todas são favoráveis ao réu cumprir os 5 anos e 10 meses de reclusão com início de pena em um regime mais rigoroso; de maneira que as circunstâncias apontadas acima aliada à reincidência específica e tudo mais são situações que nos mostram que o réu, não faz jus a nenhum benefício.

Não poderá recorrer em liberdade pelas mesmas razões.

Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE ação penal para CONDENAR o réu JONATAN TELES BARBOZA DE SOUZA, qualificado nos autos, a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa no valor unitário mínimo, por incurso nas regras do artigo 33, caput, da lei 11.343/06. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado e o réu não poderá recorrer em liberdade.

Com trânsito em julgado, lance-se o nome do réu não rol dos culpados.

Decreto o perdimento dos valores em favor da União.

Determino a destruição da droga, caso ainda não tenha sido, reservando-se quantidade suficiente para eventual contraprova, até o trânsito em julgado, momento em que poderá ser destruído a droga restante. Isento o acusado das custas processuais.

P.I.C.

São Paulo, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA